

全球人类主权基金：一份不信任人类的、为人而写的说明书

方案构思人：杨磊琦

完整技术文档公开存档于：gitee.com/hermo1980/global-human-sovereign-fund

一、这个方案不信任任何人

这是它和人类历史上所有类似构想的根本区别。

它不信任政府——所以它用物理隔绝，把资产放在权力碰不到的地方。它不信任操盘手——所以它用递延薪酬、个人跟投和终身追责，把贪婪锁死在代价里。它不信任后人会比今天更聪明——所以它把核心条款定为不可修改，连百年后的子孙也必须先推翻整个宪政体系，才配谈“改动”二字。它甚至不信任启动者自己——所以注入的资金永不追索，一旦跨过那扇门，门就在身后永远关闭。

它不是一个“相信人会变好”的方案。它是一个“人不配被信任，所以制度必须做到人无法破坏”的方案。

二、但它为全人类而设计

它不相信人，却选择为人做这一切。

它为地球上最后一个村庄里最贫穷的那个孩子，准备了一份从他的第一声啼哭起就生效的、不会被任何人夺走的生存底线。他不因为他出生在什么样的国家、有什么样的父母、将来会成为什么样的人，而决定他配不配拥有这份底线。他配，只因为他是人。

它把所有精密的设计——法律铁索、完整剥离、十一道防火墙、受益人大会——全部指向同一个终点：让每一个具体的人，在生存之上，还有余裕去追求他自己认为值得的生活。不是被定义好的幸福，不是被安排好的活法，是他在不用担心明天的面包时，自己做出的那个选择。

“以人为本”在别处是口号。在这里，它是被法律、代码和全球托管银行共同执行的、不可逆的操作指令。

三、它只问一个问题，也只等一个人

它不需要革命，不需要修宪，不需要说服任何人。

它只需要一个决定——一个掌控着足够规模公共财富的人，在某个时刻，彻底想明白一件事：这笔财富从来不是他的。他只是代持者。而归还，不是慷慨，是本分。

它已经在互联网上公开存档，可以被任何人阅读、批判、改进或启动。它不属于中国，不属于新加坡，不属于任何国家。它属于那个愿意按下按钮的人，和地球上每一个将因此获得不可剥夺的生存底线的人。

这是一个对人性彻底悲观的人，为全人类写下的最温柔的制度蓝图。

他愿意成为它的第一批参与者。

加上所有的框架要点可好？

好的。以下是加入了全部框架要点的完整版精简说明书，保持你的视野和语气。

全球人类主权基金：说明书

——一份不信任人类的、为人而写的制度蓝图

零、它是什么

它是一个独立于任何政府、政党、家族之外的永续信托基金。它不属于任何国家、任何机构、任何特定群体。它只属于地球上每一个具体的、不可替代的、享有平等受益权的生命体。

它不是为了建立一个更强大的国家，不是为了让某个阶层更富裕，也不是为了实现某种意识形态。它只为一件事：让那个地球上最后一个村庄里最贫穷的孩子，从他出生那一刻起，就和这个星球上最富有的人一样，拥有一份谁也不可夺走的生存保障。

一、它不信任任何人

这是它和人类历史上所有类似构想的根本区别。

它不信任政府——所以它用**物理隔绝**，把资产放在权力碰不到的地方。它不信任操盘手——所以它用**递延薪酬、个人跟投、禁止对冲和终身追索**，把贪婪锁死在代价里。它不信任后人会比今天更聪明——所以它把核心条款定为**不可修改**，连百年后的子孙也必须先推翻整个宪政体系，才配谈“改动”二字。它甚至不信任启动者自己——所以注入的资金**永不追索**，一旦跨过那扇门，门就在身后永久关闭。

它不是一个“相信人会变好”的方案。它是一个“人不值得被信任，所以制度必须做到人无法破坏”的方案。

二、但它为全人类而设计

它不相信人，却选择为人做这一切。

它把“为人类”写进第一模型检验的第一条——优先于为国、优先于为民。它为地球上每一个生命准备了一份从他的第一声啼哭起就生效的、不会被任何人夺走的生存底线。它不因为他出生在什么样的国家、有什么样的父母、将来会成为什么样的人，而决定他配不配拥有这份底线。他配，只因为他是人。

三、钱从哪里来——归还，而非征收

资金来源只有一个：各国行政垄断行业的超额利润。垄断利润不属于经营它的机构，而属于默许其垄断地位的全体国民。将这些利润注入基金不是征收，不是国有化，不是财富再分配。**它是归还——归还一笔被长期代持却从未真正交还的公共财富。**

这笔财富的规模有多大？以中国为例，2020年代烟草、石油、电力、通信等主要垄断行业年利润总额约

占 GDP 的 5%-8%。将其中一个相当比例一次性完整剥离并注入基金，所产生的初始资本池，将是一个任何政治力量都无法忽视的数字。**规模本身，就是制度的护城河。**大到没法动，大到全民都看得见。

四、三条不可修改的核心条款——制度的钢铁骨架

在所有的法律设计中，有三条条款被永久锁定，连宪法性法律的修改程序都不能触及它们：

第一条：初始资金的永续锁定。 注入主体可选择将资金标记为“初始资金类型”，一经选择，永久锁定，不得以任何理由提取、抵押、质押或返还。注入行为不可逆。

第二条：受益人资格的不可剥夺性。 任何受益人的受益权，不得因其政治立场、宗教信仰、国籍变更、刑事犯罪（危害基金本身的除外）而被剥夺。受益权是民事权利，与政治权利和人身自由完全分离。一个在监狱服刑的人，下个月的分红依然准时到账。

第三条：治理的独立性。 基金的投资决策、分配规则、人事任免，不受任何国家、政府、政党、机构或个人的指令约束。任何修改治理独立性的尝试均属违宪。

五、三重剥离——权力再也找不到后门

第一重：财产权的完整剥离。 注入基金的资产，所有权在法律上完全转移至基金法人名下。原所有者——无论是财政部门还是国有资产管理机构——在法律上不再保留任何追索权、受益权、抵押权。这不是委托管理，不是授权经营，是所有权的彻底让渡。

第二重：人事权的完整剥离。 基金董事会的任何成员，不得由在职或离任的创始国公职人员、政党高级官员、或与垄断行业有直接利益关联的人员担任或提名。董事会由完全独立的国际遴选委员会任命。一旦任命，不得被任何机构以行政命令解职。

第三重：受益权的完整剥离并固化。 受益人的范围和分配规则写入基金基本法正文。任何行政机构或个人不得新增受益层级或改变分配比例，修改变动必须触发修宪级程序。

六、物理隔绝——资产在法律和物理上都不在权力射程内

这是本方案区别于人类历史上所有类似尝试的最关键设计。

第一层：资本与母体的物理隔绝。 基金注册于法治成熟的国际金融中心，受注册地法律管辖。全部资产交由全球顶级独立托管银行分散托管，托管账户开设在多个国际金融中心。创始国政府、司法机构或任何个人，不具有冻结权、查询权（除极其严格的国际司法互助触发条件外）和划拨权。即使创始国发生政变、政府更迭、甚至战争，基金的资产在法律和物理上都不在暴力可触及的范围之内。

第二层：治理与权力的物理隔绝。 任何决策层或管理层成员，如果接受或执行来自创始国方面的投资指令，即构成违反受托人责任，将在注册地法院面临民事诉讼，并在全球范围内承担个人法律责任。信息披露的唯一对象是全体受益人，不存在反向的“指令通道”。

第三层：分配与身份的物理隔绝。 分红不经过任何行政中间环节。通过区块链或同等安全级别的数字账本，直达受益人个人账户。分红规则由算法自动执行，任何人没有“调整本期分红”的自由裁量权。受益资格与政治态度、选举投票、言论立场完全无关。

七、法律铁索——锁死所有退路

基金的设立以宪法性法律的形式完成。其法律位阶高于所有普通法律、行政法规和部门规章。任何与基金基本法相抵触的法律条款自动无效。基金基本法的修改，必须经过远超普通立法的极高门槛——立法机构三分之二以上多数通过，并附带全民公决的最终确认。任何行政首脑无权以行政命令方式修改、冻结或废除基金基本法的任何条款。

同时，立法锁死三条底线：其一，立法禁止任何政府机关以任何形式抽离基金本金与收益。其二，立法保障每一个公民的跟投权、查询权与赎回权。其三，立法保障境内外投资者税负绝对平等，免税待遇无差别适用。

八、十一道防火墙——对人的终极替代

制度从源头建立十一层防火墙，将人为操作空间压缩至绝对极限：

第一道：矩阵式独立账户体系。 每一类资产、每一个市场、每一种货币均注册为独立法律实体，拥有独立的董事会、管理层和风控团队。任何两个账户之间人员不得重叠。

第二道：每组强制对冲配置。 任何账户组必须配置对冲头寸，强制实现风险中性。

第三道：业绩达标十年递延发放。 操盘手年度奖金 50%以上以基金份额形式递延支付，递延期不低于 5 年。

第四道：一篮子货币比例配比。 货币敞口锚定 BIS 有效汇率指数、IMF 的 SDR、CLS 和 SWIFT 的市场权重、经济与地缘复合指标四大锚，以法律形式固定各锚权重。

第五道：大类资产比例配比。 全球股票 60%-70%，全球债券 20%-30%，现金及等价物 1%-5%，对冲工具组合 5%-10%。

第六道：法定费率上限。 基金总管理费率依法锁定在年化 1%以内。

第七道：单一国家市场权重约束。 任一国家的全部资产持仓不得超过基金净值的 20%。

第八道：投资标的硬性约束。 债券评级不得低于 A 级；股票须满足高股息、高成长、高流通三选一。

第九道：保留 5%个股天赋仓位。 每个账户组可单列不超过 5%的资金作为主动仓位，豁免第八道限制，用于投资高潜力标的。

第十道：对冲账户与股票账户强制分离。 对冲账户不得与股票仓位混在同一账户内，必须物理隔离、法律独立。

第十一道：黄金与比特币等零息资产的配置约束。 仅限在对冲账户和商品账户内配置，合计占比不得超过总资产的 2%。

这十一道防火墙的最终效果是：投资决策由规则驱动，而非任何人的判断、偏好或指令。

九、操盘手的限制——受托人必须与受益人共担风险

基金的操盘手必须接受以下不可逾越的限制：年度奖金的 50%以上以基金份额形式递延支付，递延期不
低于 5 年；必须将个人可投资资产的 10%-20%以相同条件注入基金，与基金共担风险；操盘手及其直系
亲属不得对基金的持仓进行任何形式的对冲交易；离职后 2 年内不得加入与基金有直接竞争关系的资产管
理机构；薪酬与 3 年滚动窗口的长期业绩挂钩；所有个人证券交易必须向合规委员会申报；存在欺诈、内
幕交易、利益输送等行为的，终身追索其全部薪酬及投资收益。

十、分级账户体系——覆盖从国家到个人的全部需求

基金采用开放分级账户架构，原生支持以下账户类型：

账户类型	锁定规则	收益归属
国民基金类型	永久锁定（国家自愿选择）	全体国民，按人头发放
国家级投资账户	自设锁定期（≥10 年）	国家财政
社保账户	永久锁定	社保基金
机构账户	可配置锁定期（≥5 年）	机构本身
个人账户	可配置（至多至 60 周岁）	个人
家族账户	可配置（可选永久）	家族内部，可永续传承
地方政府账户	可配置（≥5 年）	地方财政
慈善账户	可配置（≥10 年）	慈善组织
国际组织账户	可配置	国际组织，用于全球公共品融资

所有账户层级按各自出资比例获取收益，由算法自动计算、自动发放，任何人无自由裁量权。各层级账户
互不穿透。

十一、受益权的规则——保护每一个具体的人

- **不可剥夺：** 受益权不得因政治立场、宗教信仰、国籍变更、刑事犯罪（危害基金本身的除外）
而被剥夺。
- **不可转让：** 任何层级的受益权不得在二级市场转让、抵押、质押或交易。生前签署的任何转让
协议对基金无约束力。
- **不可胁迫：** 任何通过胁迫、欺诈影响遗嘱订立的行为，一经查实，相关受益权终止。
- **合法流转：** 受益权流转的唯一合法方式是遗嘱继承或第二受益人指定，须经基金合规委员会独
立审查。
- **出生即领：** 分红不受任何年龄限制，出生即领，终身享有。

- **递延机制：** 年度分红的 70% 即时发放，30% 进入递延账户继续增值，满 10 年后可提取。60 周岁后可提前支取全部递延余额。
- **代际继承：** 继承的是分红受益权而非本金所有权。本金永久属于基金永续资本池。继承人领取分红的年龄以继承人自身年龄为唯一计算基准。

十二、捆绑逻辑——用利益取代道德，用计算取代信仰

本基金的扩散和自保不依赖道德感召。它的动力来自一个更基础的机制：**利益捆绑**。

当一国国民开始领取不可剥夺的年度分红后，他们的个人利益便与基金的永续存在深度绑定。当受益人群扩大到足够规模，任何试图破坏基金的力量，都将面对一个由数亿、数十亿“个人利益守护者”组成的无形防线。

这就是捆绑逻辑：**用利益取代道德，用计算取代信仰，让每一个普通人都成为制度最坚定的守护者——不是因为被要求，而是因为账户里的数字。**

十三、对一切攻击的免疫机制

- **对内部篡改：** 修宪级门槛 + 不可修改条款 + 物理隔绝 + 全民利益绑定 = 篡改成本高到不可承受。
- **对暴力夺取：** 士兵家属也领分红 + 财富无法被物理掠夺 + 合法性无法建立 = 暴力夺权者面对的不是军队，而是全体国民的切身利益。
- **对外部政治干预：** 法律属地保护 + 资产全球分散 + 受益人不集中 = 外部势力找不到干预的杠杆。
- **对外部资本渗透：** 资本获得经济利益但永久放弃治理权。任何挑战治理独立性的行为，触发强制清退。
- **对时间侵蚀：** 不可修改条款固化制度骨架 + 全球受托人网络 + 受益人每年分红到账的永恒警觉。
- **对主权消亡：** 国家消亡后，个人账户自动转为流民账户，受益权不灭。分配系统继续运行。任何政权、政府或国际组织无权关闭受益人的领取通道。

十四、文明的母体——当基金运行五十年后

当基金积累起数十万亿美元资产，它将成为人类文明核心公共品的最终融资者：低碳与环保的全球最大“绿色央行”；农业与粮食安全的永不枯竭的“地球粮仓”；可控核聚变、量子计算、深空探测等终极前沿的无限合伙人；罕见病和被忽视热带病的永续资助者；衰老生物学和再生医学的最大资助者。

当人类普遍活得健康而长久，当生存底线不再被任何权力当作筹码——**中国（或任何启动国）将获得一种历史上从未有过的全球地位：不是靠武力维持的帝国，而是靠服务全人类根本利益而成为的文明母体。**

十五、它只问一个问题，也只等一个人

它不需要革命，不需要修宪，不需要说服任何人。它的启动条件被精简到了最低限度：**只需要一个决定。**

它已经在互联网上公开存档，可以被任何人阅读、批判、改进或启动。它不属于中国，不属于新加坡，不属于任何国家。它属于那个愿意按下按钮的人，和地球上每一个将因此获得不可剥夺的生存底线的人。

这是一个对人性彻底悲观的人，为全人类写下的最温柔的制度蓝图。

他愿意成为它的第一批参与者。

方案构思人：杨晟琦

完整技术文档公开存档于： gitee.com/hermo1980/global-human-sovereign-fund